

【붙임】

---

2024년 행정사무감사 지적사항에 따른  
특별조사 결과 처분요구

---

## 감사결과 처분요구 총괄표

| 구분  | 지적<br>(건) | 행정상조치(건) |    |    |    |    |    | 재정상조치(천원) |    |    |    | 신분상조치(명) |    |    |    |
|-----|-----------|----------|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----------|----|----|----|
|     |           | 소계       | 시정 | 주의 | 권고 | 통보 | 개선 | 소계        | 회수 | 부과 | 지급 | 소계       | 징계 | 경고 | 주의 |
| 본처분 | 1         | 2        | 1  | 1  | -  | -  | -  | 0         | -  | -  | -  | 6        | 3  | -  | 3  |

## 감사결과 처분요구 목록

| 연번 | 지 적 사 항                               | 행정상<br>(건)   | 재정상<br>(천원) | 신분상<br>(명)   | 비고 |
|----|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|
| 계  | 1건                                    | 시정 1<br>주의 1 | -           | 징계 3<br>주의 3 |    |
| 1  | ◇◇ ◇◇◇◇, ◆◆◆◆ 운영 사업<br>관리 및 자료 제출 부적정 | 시정<br>주의     | -           | 징계 3<br>주의 3 |    |

[일련번호 1]

# 광주광역시 관광공사 청렴감사팀

## 시정 및 주의요구

제 목 ◇◇ ◇◇◇◇◇◇, ◆◆◆◆ 운영 사업 관리 및 자료 제출 부적정  
소 관 부 서 ●●●●●, ★★★★★  
조 치 부 서 ●●●●●, ★★★★★  
내 용

### 1. 업무개요

광주광역시 관광공사(이하 “공사” 라 한다) ●●●●팀에서는 「2024 ◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ 운영 사업 계획」 및 「2024년 ◆◆ ◆◆◆◆◆◆ 활성화 운영 용역 사업 계획」에 따라 각각 용역 계약을 체결한 후 용역사에 대해 관리 및 감독하며 사업을 수행하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「광주광역시의회 행정사무감사 및 조사에 관한 조례」 제9조(감사 또는 조사의 방법) 제1항에 따르면 본회의 또는 감사·조사위원회는 감사 또는 조사를 위하여 필요한 때에는 그 의결로 현지확인을 하거나, 보고 또는 서류의 제출을 요구할 수 있다고 되어 있고, 「광주광역시의회 서류제출 요구조례」 제5조(서류의 제출 방법) 제1항에 시장 또는 교육감은 서류제출을 요구받은 경우 요구사항에 부합되는 자료를 제출하여야 한다고 되어 있다.

그리고 대검찰청예규 「디지털 증거의 수집·분석 및 관리 규정」에 따르면 디지털 증거란 디지털 형태로 저장되거나 전송되는 증거로의 가치가 있는 정보로 원본과의 동일성을 재현하거나 검증하는데 지장이 초래되지 않도록 원본성 유지 및 제출하는 때까지 훼손 또는 변경되지 아니하는 무결성 유지, 최초 수집된 상태 그대로 변경없이 보관의 연속성이 유지되어야 한다고 되어 있다.

공사 「취업규정」 제6조(성실의무 등) 제1항에는 직원은 법령과 공사의 제 규정 및 직무상의 명령과 지시를 준수하고 부과된 직무를 성실, 친절, 공정, 신속, 정확하게 수행하여야 한다고 되어 있고, 제7조(금지행위)에는 직원은 공사의 명예를 훼손하거나 재산상의 손해를 입히는 행위, 직무상의 질서문란 행위 등을 하여서는 안된다고 되어 있다.

### 3. 감사 결과 확인된 문제점

#### 가. ◇◇ ◇◇◇◇◇◇ 운영 사업 관리 부적정

공사 ●●●●●의 팀장 ♠♠♠과 \*급 \*☆☆는 2024년 ◇◇ ◇◇◇◇◇◇ 운영 사업 업무를 담당하면서 운영 용역에 대해 각각 감독자, 검사자로 지정되어 사업을 관리 및 감독하고 있다.

해당 투어버스는 「여객자동차 운수사업법」 및 동법 시행규칙에 따라 한정면허를 취득한 차량<sup>1)</sup>인 광주▼▼▼▼, 광주○○○○ 버스만이 운행할 수 있으나 사업을 위탁 받은 용역사가 인가되지 않은 광주□□□□ 버스로 대체하여 운행을 하였음에도 이를 인지하지 못하였고, 매주 용역사가 작성한 양식의 운행 실적보고서를 제출받은 후 작성 내용만을 확인하고, 실제 운행 차량번호 등 세부사항을 정확히 확인하지 못함으로써 용역사의 법 위반 사항에 대해 어떠한 조치도 하지 않았다. 그리고 미인가 차량의 래핑 사실을 인지한 이후 탈거를 요청하였으나, 이에 대한 조치 결과를 최종적으로 확인하지 않아 래핑된 상태로 미인가 차량이 운행되었다.

또한 용역 계약상 운수종사자는 차량 운행경력 3년 이상, 최근 5년간 무사고 운전 경력을 가지고 있는 자<sup>2)</sup>여야 하나 등록된 3인 중 예비운전자 1인은 1년 미만의 운전 경력만을 가지고 있는데도 불구하고 이를 정확히 확인하여 시정 조치를 하지 않았다.

상기와 같은 ◇◇ ◇◇◇◇◇◇ 운영 사업의 관리 및 감독 미흡과 업무 소홀로 인하여 행정사무감사에서의 지적, 부정적인 언론 보도 등이 발생함으로써 공사의 명예를 크게 훼손시키는 결과를 초래하였다.

#### 나. ◆◆ ◆◆◆◆◆활성화 운영 사업 관리 및 제출 자료 작성·확인 부적정

공사 ●●●●●의 팀장 ♠♠♠과 #급 △△△은 2024년 ◆◆ ◆◆◆◆◆ 활성화 운영 사업 업무를 담당하면서 운영 용역에 대해 각각 감독자, 검사자로 지정되어 사업을 관리 및 감독하고 있다.

그런데 ◆◆◆◆◆가 운행되는 승강장 중 국립아시아문화전당 앞 승강장은 소방시설 주·정차 금지구역 내에 설치되어 있었고, 2024년 9월 동구청 소관부서에서 유선으로

1) 광주광역시 대중교통과-▼▼▼호(2024.◆.◆.◆.) ‘여객자동차운송사업 한정면허 인가 알림’

2) 2024년 ◇◇◇◇◇◇◇ 기획 및 운영 용역 과업요청서 내의 5.안전관리 및 민원대응에서 가. 안전 및 재난·사고 대응 체계 구축 및 시행 항목에 기술된 운수종사자 요건

해당 승강장의 문제점 통보 및 조치 요구를 받은 후에 광주광역시 관광도시과 담당 주무관과 이에 대한 조치 방안을 협의하며 광주광역시에서 확인하여 진행하겠다는 답변은 들었으나, 이후 진행 상황이나 조치 여부를 전혀 확인하지 않았고, 결국 승강장 이전 조치가 이루어지지 않은 채 운영되었다.

그리고 광주광역시의회의 행정사무감사와 관련하여 2024년 11월 1일 11시 경에 ◆◆◆◆◆ 운영과 관련한 추가 요구자료를 제출할 것을 요청받은 후, 이를 위해 담당자인 △△△은 유니폼 사진, 근무일지 등 용역사에 해당되는 자료를 용역사 측에 요청하였으나, 용역사에서 운수자의 유니폼 착용 사진이 없다고 하자 구매한 유니폼과 동일한 유니폼 사진을 보내 줄 것을 요청하였고, 과거에 찍은 유니폼 사진이 있다고 하여 해당 사진을 메일로 받은 후 요구자료를 종합하여 작성하는 과정에서 사진을 일부 변경(자르고 확대)하여 첨부하였으며, 전달받은 근무일지(차량운행일지)의 경우 동일한 글씨체로 작성된 것을 인지하였으나, 이에 대한 사실관계 여부를 명확하게 확인하지 않은 채 그대로 첨부하였고, 최종 자료를 ●●●●●장 ♠♠♠에게 보고 및 확인 후 ★★★★★실 업무담당자 ♣♣♣에게 제출하였다. 이 후 ♣♣♣은 ●●●●●에서 전달받은 자료를 ★★★★★장 ♡♡♡과 ○○장 ☼☼☼에게 공유하고 자료를 요구한 의원실에 메일로 제출하였으나 해당 자료 내용에 대한 이상 유무, 적정성 등에 대한 검토 및 확인은 하지 않았다.

이와같이 승강장 이전 여부 미확인, 제출하는 증거자료의 임의 변경, 제출자료의 사실관계 및 이상 유무 미확인 등 업무 소홀 및 부적정 행위로 인하여 행정사무감사 중 문제 제기, 부정적인 언론 보도 등이 발생함으로써 공사의 명예를 크게 훼손시키는 결과를 초래하였다.

## 관계자 의견 및 검토의견

◇◇◇◇◇ 운영 사업의 경우 용역사 제출 실적 보고만 신뢰한 것이 아니고, 세부사항 확인을 위해 내부 모니터링을 2회 실시하여 계약조건 위배사항은 발견되지 않았다는 의견을 제시했으나, 모니터링 2회 실시 시기는 2024년 8월 24일, 8월 31일로 모두 단기간 내에 이루어졌고, 그 이후에는 더 이상 실질 조사가 없었고, 이로 인해 위반 사항을 인지할 수 없었던 점 등을 고려하면 관리 소홀의 책임을 면할 수 없다.

그리고 유니폼 사진 제출의 경우 사진명을 ‘제공 유니폼 사진’이라 명시하고, 원본과의 동일성 재현 및 검증에 지장이 없다고 판단하여 제출하였다고 하나, 자료의 요구 목적에 맞는 정확한 자료 제출을 위해 광주광역시의회에 문의 절차를 거친 후 원본 또는 편집본이 제출되었어야 했으며, 결국 자의적인 판단으로 인해 허위 자료 제출 의혹이라는 결과를 초래하게 되어 이는 부적정한 행위였다고 볼 수밖에 없다.

## 징계요구 양정

용역사 및 용역사업에 대한 관리 및 감독 등 직무를 소홀히 하고, 행정사무감사 요구자료 제출을 위해 용역사로부터 제공받은 자료에 대한 명확한 검토 및 사실확인을 하지 않고 일부 편집 후 최종 자료를 제출함으로써 ◇◇ ◇◇◇◇◇◇ 무면허 운행, 행정사무감사 요구자료 허위제출 등 부정적 내용으로 대외에 크게 보도됨으로써 공사 명예를 훼손시키는 결과를 초래한 ♠♠♠, \*\*\*, △△△의 행위는 「취업규정」 제6조 제1항 및 제7조에 위배된 것으로 「인사규정」 제49조 제1호, 제2호의 징계사유에 해당한다.

## 조치할 사항

### ●●●●●장은

① ◇◇ ◇◇◇◇◇ 및 ◆◆◆◆◆ 운영 사업이 관련 법과 과업내용을 위반하여 운영되지 않도록 즉시 조치하시고, (시정)

② 앞으로 유사 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바라며, (주의)

### ★★★★★장은

① 사업 운영 관리 업무를 소홀히 하고 부정적 자료를 작성한 ●●●●●팀 ▲▲직 ◎급 ♠♠♠, ►►►►직 \*급 \*\*\*, ▲▲직 #급 △△△을 「인사규정」 제50조, 제51조 등에 따라 ‘징계(경징계 이상)’ 조치하시고, (징계)

② 제출자료 확인을 소홀히 한 관련자에게는 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다. (주의)

### [주의 관련자]

◎◎장 ►►►►직 ◎급 ♣♣♣

★★★★★ ►►►►직 ◎급 ♠♠♠

★★★★★ ►►►►직 ◇급 ♣♣♣